

ATIVIDADE AVALIATIVA

Questão 1 – Formação e elementos essenciais do contrato

Explique de forma fundamentada como se dá a formação do contrato no Direito Civil brasileiro, destacando seus elementos essenciais e o momento em que se aperfeiçoa o vínculo jurídico entre as partes.

Orientação: Aborde o papel da proposta e da aceitação, a manifestação de vontade e os requisitos de validade do negócio jurídico.

Questão 2 – Princípios contratuais contemporâneos

Analise a importância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato no ordenamento jurídico brasileiro, ressaltando de que modo tais princípios influenciam a interpretação e a execução dos contratos.

Orientação: Exemplifique situações em que tais princípios podem limitar o exercício de direitos contratuais.

Questão 3 – Contrato de adesão e vulnerabilidade da parte contratante

Diferencie o contrato de adesão do contrato comum, explicando como o legislador busca equilibrar a relação jurídica diante da desigualdade entre as partes.

Orientação: Cite dispositivos legais pertinentes e demonstre como o controle judicial de cláusulas abusivas atua na proteção do consumidor.

Questão 4 – Vícios de consentimento

Defina o conceito de vício de consentimento e exemplifique duas situações distintas em que o contrato pode ser anulado por erro ou dolo.

Orientação: Justifique sua resposta com base nos dispositivos do Código Civil e na doutrina contratualista.

Questão 5 – Inadimplemento contratual e suas consequências jurídicas

Explique o que se entende por inadimplemento contratual e diferencie as hipóteses de mora e de inadimplemento absoluto, mencionando as consequências jurídicas de cada uma.

Orientação: Aborde a possibilidade de resolução do contrato, indenização e perdas e danos.

